

△△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	직접시공계획서 검토 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국토교통부에서는 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 「건설산업기본법」을 제정·운영 중에 있으며, 「건설산업기본법」 제28조의2(건설공사의 직접 시공), 같은 법 시행령 제30조의2(건설공사의 직접시공), 같은 법 시행규칙 제25조의5(직접시공계획통보서)에 따라 건설사업자는 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 직접시공계획을 통보하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제28조의2(건설공사의 직접 시공)에 따라, 건설사업자는 1건 공사의 금액이 100억원 이하로서 대통령령으로 정하는 금액 미만인 건설공사를

도급받은 경우, 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 총 노무비 중 대통령령으로 정하는 비율에 따른 노무비 이상에 해당하는 공사를 직접 시공하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제30조의2(건설공사의 직접 시공)에 따라, 같은 법 제28조의2 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액 미만인 건설공사”란 도급금액이 70억 미만인 건설공사를 말하며, “대통령령으로 정하는 비율”이란 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 말한다.

1. 도급금액이 3억원 미만인 경우: 100분의 50
2. 도급금액이 3억원 이상 10억원 미만인 경우: 100분의 30
3. 도급금액이 10억원 이상 30억원 미만인 경우: 100분의 20
4. 도급금액이 30억원 이상 70억원 미만인 경우: 100분의 10

다만, 직접 시공하는 건설공사가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 해당 공사의 직접시공계획을 통보하지 아니할 수 있다.

1. 1건 공사의 도급금액이 4천만원 미만일 것
2. 공사기간이 30일 이내일 것

「건설산업기본법 시행규칙」 제25조의5(직접시공계획통보서)에 따라, 건설공사의 직접시공계획의 통보(건설산업종합정보망을 이용한 통보를 포함한다)는 별지 제22호의6서식에 의하며, 직접시공계획의 통보는 다음 각 호의 서류를 첨부해야한다.

1. 직접 시공 및 하도급할 공사량·공사단가 및 공사금액(노무비를 포함한다)이 분명하게 적힌 공사내역서
2. 예정공정표

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2023. 2. 4.부터 감사일 현재(2026. 2. 27.)까지 △△△△△△△△△△
△△△의 도급금액 4천만원 이상, 공사기간 30일 초과인 건설사업에 대하여 직접
시공계획 통보 여부를 점검하였다.

[표 1] 직접시공계획서 검토 소홀 현황

※ 자료출처 : 사무소 준공금 정산 자료 재구성

각 사업에 대한 건설사업자 직접시공계획 통보 여부를 점검한 결과 도급금액 4천만원 이상, 공사기간 30일 초과인 건설사업으로 건설산업기본법에 따라 직접시공계획을 통보하여야함에도, 도급계약 체결 후 발주처에 직접시공계획서(건설산업종합정보망을 이용한 통보 포함)를 통보하지 않은 사실이 확인되었다.

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 4천만원 이상, 공사기간 30일 초과인
건설사업의 경우, 도급 계약 체결 후 발주처에 직접시공계획서 통보가 누락되지
않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기
바랍니다.(통보)